**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre**

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 9º Andar - Sala 905 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Balcão Virtual: (51) 99991-4927 - Email: frpoacent3vciv@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5125567-88.2023.8.21.0001/RS**

**AUTOR**: VERA LUCIA DA SILVA DE LIMA

**RÉU**: DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

# SENTENÇA

VISTOS ETC.

Vera Lúcia da Silva Lima ingressou com Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor de Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda., ambos qualificados nos autos, pelos motivos a seguir expostos.

Alegou, em síntese, que é beneficiária de plano coletivo por adesão com coparticipação. Que foi diagnosticada com neoplasia maligna (câncer), motivo pelo qual foi compelida a afastar-se de suas atividades laborais, especialmente para o fim de realizar o tratamento da doença através de quimioterapia. Que surpreendeu com a cobrança a maior da sua mensalidade do plano de saúde. Que devido a falta de recursos e inconformada com a cobrança excessiva do demandante, seu tratamento foi interrompido. Aduziu que de acordo com a prescrição médica, a sessão de quimioterapia deveria ser realizada duas vezes ao mês, devido ao avanço rápido da doença. Invocou a aplicação do Código Consumerista à espécie. Mencionou que a continuidade do tratamento quimioterápico depende do pagamento da taxa de coparticipação das sessões à medida que vão sendo realizadas. Que faz jus à repetição em dobro dos valores exigidos pelo réu a título de sessões de quimioterapia; além da indenização pelo dano moral experimentado. Postulou, liminarmente, que o demandado fornecesse o tratamento médico indicado à demandante, afastando a exigência do percentual de 25% sobre o valor a título de coparticipação. No mérito, rogou pela procedência da ação, com a confirmação da liminar vindicada, além da condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Acostou documentos.

Concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à demandante a liminar vindicada (evento 3).

Citado o demandado, ofertou contestação (evento 12).

Afirmou que o contrato de assistência médica pactuado entre as partes tem previsão de coparticipação no percentual de 25%. Discorreu sobre a legislação aplicável à espécie. Ressaltou que o sistema de coparticipação para adequação financeira não encontra proibição em nosso ordenamento jurídico. Destacou ser da responsabilidade do Estado custear o tratamento autoral. Refutou os pedidos indenizatórios. Requereu a improcedência da demanda. Anexou documentos.

Houve réplica (evento 18).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por Vera Lúcia da Silva Lima contra Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda.

Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, que devem reger o Processo Civil, afigura-se de todo dispensável a instrução do feito em audiência, sendo interessante, qualquer o aspecto visualizado, o julgamento imediato da lide.

O cerne da questão posta nos autos é a pretensão autoral de custeio integral pela ré, sem qualquer cobrança de coparticipação, do tratamento indicado por médico assistente.

Releva notar, inicialmente, que a hipótese dos autos é de relação de consumo, porquanto se vislumbra, na presente lide, negócio envolvendo prestação de serviços e consumidor final – artigo 2º – a teor do disposto na Lei 8.078/90. Sendo assim, aplicáveis as disposições da Lei Consumerista à espécie.

Tenho que o usuário é parte hipossuficiente na presente relação processual, dispondo a ré de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações.

Nesse diapasão, viável é a aplicação do Princípio da Inversão do Ônus da Prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Oportuno esclarecer, entretanto, que a inversão do ônus da prova não retira do autor-consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se autorizar eventual juízo de procedência com base em alegações não demonstradas.

Já se decidiu que: "Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço"(Apelação Cível Nº 70034414862, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto).

O documento médico, da lavra da Dra. Rosana Monteggia, Oncologista que acompanha à demandante, dá conta de que a demandante é portadora de neoplasia maligna:

ONCOTERÁPICA

Vera Lucia da Silva de Lima

C50.9 - Mama esquerda, multicentrico
Estadiamento: III

T: 2 | N: 1 | M: 0

Paciente portadora da patologia descrita acima, em quimioterapia neoadjuvante com: AC DOSE DENSA -T - Doxorrubicina 60mg/m² + Ciclofosfamida 600 mg/m², a cada 14 dias. Suporte com fator de crescimento do dia 3 ao dia 10; seguidos por Paclitaxel 80 mg/m² EV semanal, por 12 semanas.

No momento realizando Paclitaxel semanal restando 4 semanas para completar esquema

Plano de cirurgia da mama seguida de radioterapia e terapia hormonal.

Dra. Rosana Monteggia
Oncologista
CRM 34294

29/08/23

A exigência da coparticipação do usuário encontra respaldo na no contrato celebrado entre as partes:

**CO-PARTICIPAÇÃO**

Co-participação é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário diretamente à operadora, quando da realização do procedimento.
Os valores ou percentuais referentes à co-participação estarão de acordo com o normativo editado pela ANS vigente, e serão devidamente preenchidos no momento da contratação.

**SEGMENTO AMBULATORIAL**

a) Consultas, no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) cada.
b) Procedimentos Básicos a nível ambulatorial, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
c) Procedimentos Especiais a nível ambulatorial, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

**SEGMENTO HOSPITALAR**

a) Para cada internação clínica e/ou cirúrgica, valor de franquia que será sempre fixo.
Valores de Franquias nas Internações:
- Gastos até R$ 3.000,00 (três mil reais): isento;
- Gastos de R$ 3.001,00 (três mil e um reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais): R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais);
- Gastos de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais): R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais);
- Gastos acima de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais): R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

b) Procedimentos Especiais a nível hospitalar, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Outrossim, os procedimentos considerados especiais encontram-se prescritos no contrato, cláusula III, item g:

g) Os seguintes procedimentos, considerados especiais:
- Hemodiálise e diálise peritonial;
- Quimioterapia oncológica ambulatorial;
- Radioterapia;
- Procedimentos de hemodinâmica ambulatorial;
- Hemoterapia ambulatorial;
- Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais.

Registro que quando do julgamento do feito n° 5075594-72.2020.8.21.0001, contrato de assistência à saúde com coparticipação, já me manifestei sobre o assunto, entendendo pela legalidade da cláusula que prevê a coparticipação do usuário, tudo com o intuito de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da seguradora, o encargo deverá ser partilhado com os beneficiários.

Já se decidiu: 'O egrégio STJ pacificou o entendimento no sentido que não há ilegalidade ou abusividade na cláusula que autoriza a cobrança de coparticipação financeira nos contratos de plano de saúde, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que figure de forma clara e expressa a obrigação para o consumidor no contrato'.(Apelação Cível Nº 70062671615, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard.

Nos autos do REsp 1.848.372 , o Ministro Salomão da 3ª Turma do STJ, com brilhantismo, decidiu que o afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desiquilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento.

Aliás, a coparticipação, em nenhum caso, suplanta o percentual de 50% da tabela do plano de saúde, isto é, não caracteriza financiamento integral do procedimento por parte do usuário, nem restrição severa do acesso aos serviços, o que seria vedado pela legislação.

O valor exigido pela ré para cada sessão é um valor razoável, não tendo a parte autora apresentado prova de sua abusividade. Nesse contexto, descabido o pedido de afastamento da cláusula de coparticipação, e ressarcimento do valor já pago.

Não comprovado o ato ilícito praticado pela ré, não há falar-se em indenização.

Nesse contexto, a improcedência do feito é a medida que se impõe.

Isso posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, **resolvo pela improcedência** da Ação de Obrigação de Fazer movida por Vera Lúcia da Silva Lima contra Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda.

Outrossim, tendo em conta o Princípio da Sucumbência, condeno a parte autora ao pagamentodas custas processuais e aos honorários advocatícios do procurador da parte adversa, que, observados os critérios do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), corrigíveis pelo IGP-M (FGV) a contar do trânsito em julgado da sentença. Suspendo a exigibilidade de tal pagamento em relação à demandante, porquanto beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso(s), intime(m)-se, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, CPC, e 567, XX da Consolidação Normativa Judicial), a(s) contraparte(s) para ofertarem contrarrazões, querendo, remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1010 § 3º CPC).

Transitada em julgado e inexistindo custas pendentes, arquivem-se com baixa.

Porto Alegre, 07 de novembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **DEBORA KLEEBANK, Juíza de Direito**, em 7/11/2023, às 20:33:3, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10049396100v3** e o código CRC **28c41d16**.